

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 37/2557

นางวิภา ตันฤดี โดยนายวิสุทธิ ตันฤดี

ผู้รับมอบอำนาจ

โจทก์

นางจงกล เต็มเพ็ชร ที่ 1 กับพวกรวม 2

คน

จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินที่มีลำ
กระโดงต้นเขินคั่นกลางระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ขอรังวัดสอบเขต
โฉนดที่ดินและนำชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในลำกระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ทำให้มีที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมปลูกต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างรุก
ล้ำเข้าไปในลำกระโดง ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินและรื้อถอน
รั้วลวดหนามพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากลำกระโดง เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบ
เนื่องมาจากจำเลยที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทับที่ดินลำกระโดง ทำให้
โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่อาจใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรไปมาได้ ซึ่งการ
ที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้
ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของจำเลยที่ ๑

เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๓๗/๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูkf้อง

โต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางวิภา ตันฤดี โดยนายวิสุทธิ ตันฤดี ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ ยื่นฟ้อง นางจงกล เต็มเพ็ชร ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๙๘๔/๒๕๕๕ ความว่า โจทก์ซื้อที่ดินจำนวน ๓ แปลงรวมเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๕๑ เลขที่ดิน ๓๔ ตำบลบางกอบัว (บางกะบัว) อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา ส่วนจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๓ เลขที่ดิน ๕๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา โดยมีลำกระโดงที่ต้นขึ้นคั่นกลางระหว่างที่ดินโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ จำเลยที่ ๑ ได้ขอสอบเขตโฉนดที่ดินและได้นำชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในทางด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับลำกระโดงและที่ดินของโจทก์ โดยรวมเนื้อที่ลำกระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเข้าไปด้วย เป็นเหตุให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น ๑๓ ตารางวา รวมมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินดังกล่าวจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เรียกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัวหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้มาระวังชี้แนวเขต ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมปลูกต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นรุกล้ำเข้าไปในลำกระโดงเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ลำกระโดงที่ต้นขึ้นเป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้แก้ไขโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๑ ให้ถูกต้องและรื้อถอนรั้วลวดหนามพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากลำกระโดง

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การในทำนองเดียวกันว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๕๑ ตำบลบางกอบัว (บางกะบัว) อำเภอ พระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเกิดจากการรวมโฉนดที่ดินจำนวน ๓ แปลง เข้าด้วยกันโดยไม่มีที่ดินด้านใดติดลำกระโดง จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอรังวัดโฉนด ที่ดินเลขที่ ๑๔๕๓ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา ติดกับที่ดินของโจทก์ในการรังวัด ที่ดินเจ้าของที่ดินด้านที่เหลือได้รับรองแนวเขตครบทุกด้าน ส่วนที่ดินด้านติดถนน เพชรหิรัญและคลองบางกอบัวมีผู้แทนของนายอำเภอพระประแดงและผู้แทนหัวหน้า สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๖ มาร่วมระวางแนวเขต จากการรังวัดที่ดินจำเลยที่ ๑ มี เนื้อที่เพิ่มขึ้น ๕๗ ตารางวา โดยเจ้าของที่ดินทางทิศใต้ได้ทำการคัดค้านแนวเขตที่ดิน จากการรังวัดใหม่ผู้คัดค้านได้มาทำการตรวจสอบและแก้ไขแนวเขตใหม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ได้รูปแผนที่และเนื้อที่เพิ่มขึ้น ๑๓ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา จำเลยที่ ๒ สอบสวนแล้วไม่มีการสมยอมให้ปันแนวเขต การคัดค้านยุติ จึงสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๙ ทวิ ที่ดินของ โจทก์ติดด้านทิศตะวันตกของจำเลยที่ ๑ ไม่ปรากฏเป็นลำกระโดงหรือ สาธารณประโยชน์จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาไประวางแนวเขตที่ดิน และ เจ้าของที่ข้างเคียงไม่ได้โต้แย้งคัดค้านทำการรับรองแนวเขตแนวเขตที่รังวัดไว้เดิม จึงไม่จำเป็นต้องระวางแนวเขต หากเดิมที่ดินของโจทก์มีแนวเขตติดลำกระโดงต้อง ทำการสงวนสิทธิไว้เป็นที่ดินส่วนบุคคลไม่ให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรร่วมกันอัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำเลยที่ ๑ ไม่เคยอนุญาตให้โจทก์ใช้ที่ดินของตน เป็นทางเข้าออกและลำกระโดงเดิมเป็นคลองที่ขุดเพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร ในขณะที่ โจทก์เข้าครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่มีลำกระโดงแต่อย่างใด การรังวัด สอบเขตโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า ข้อพิพาทคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนการรังวัดสอบเขตที่ดินของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนมีที่ดินติดต่อกับที่ดินของโจทก์ อ้างว่าการรังวัดดังกล่าวทับลำกระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น การที่ศาลจะพิจารณาว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ลำกระโดงที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นกรณีพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อประเด็นพิพาทในคดีอ้างว่าจำเลยที่ ๒ ดำเนินการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๓ ของจำเลยที่ ๑ ทับลำกระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมีได้แจ้งให้ผู้ปกครองท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้มาระวังชี้แนวเขตลำกระโดง อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ส่วนประเด็นที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ รื้อถอนรั้วลวดหนามและสิ่งปลูกสร้างออกจากลำกระโดงและชดเชยค่าเสียหายนั้น แม้จำเลยที่ ๑ จะมีใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อมูลเหตุในการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๒ ที่ได้ดำเนินการรังวัดรวมลำ

กระโคงเข้าไปในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๓ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้อาศัยผลการรังวัดดังกล่าว เข้าไปสร้างรั้วลวดหนามและสิ่งปลูกสร้างปิดกั้นลำกระโคงพิพาท ทำให้โจทก์ผู้ใช้ลำกระโคงพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าประเด็นข้อพิพาทนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากจำเลยที่ ๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและสั่งแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีที่มีมูลความแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกัน

สำหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาลำกระโคงพิพาทเป็นที่ดินที่จำเลยที่ ๑ มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงหนึ่งในหลายประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดีเท่านั้น หากมีผลทำให้คดีซึ่งเป็นคดีปกครองเปลี่ยนเป็นคดีแพ่งไปได้ไม่ และการพิจารณาคดีไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้บังคับแก่คดี นอกจากนั้นมาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

สำหรับประเด็นปัญหาว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดี อันเป็นเพียงประเด็นปัญหาย่อยหนึ่งในหลายประเด็นปัญหาที่จะพิจารณาว่า การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่ และแม้การพิจารณาว่าโจทก์ทั้งสองหรือจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดังกล่าวหรือไม่ จะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การพิจารณาในปัญหาดังกล่าวก็มีใช้เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลใด อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจเฉพาะศาลหนึ่งศาลใด เท่านั้นที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ ศาลปกครองจึงนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า อันเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินและนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีได้ อีกทั้งการพิจารณาว่าการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มิได้พิจารณาเฉพาะประเด็นว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทหรือไม่แต่เพียงประการเดียว แต่ยังต้องพิจารณาในประเด็นว่าการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ออกโดยถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินที่มีลำกระโดงต้นขึ้นคั่นกลางระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและนำชี้แนวเขตรุกกล้าเข้าไปในที่ดินลำกระโดงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นเหตุให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น ในการรังวัดจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เรียกหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้มาระวังชี้แนวเขตและจำเลยที่ ๑ ได้ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมปลูกต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างรุกกล้าเข้าไปในลำกระโดงเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนได้ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งบังคับให้จำเลยที่ ๒ เพิกถอนรายการในโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๑ ในส่วนเนื้อที่ดินที่เพิ่มขึ้นให้กลับเป็นเนื้อที่เดิมและแก้ไขรูปที่ดินโดยให้มีลำกระโดงปรากฏในโฉนดที่ดินของจำเลยที่ ๑ และรื้อถอนรั้วลวดหนามพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากลำกระโดง ส่วนจำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ที่ดินของโจทก์ไม่มีด้านใดติดลำกระโดง ในการรังวัดโฉนดที่ดินด้านติดกับจำเลยที่ ๑ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเจ้าของที่ดินได้รับรองแนวเขตและมีผู้แทนของส่วนราชการมาระวังแนวเขตครบทุกด้าน จำเลยที่ ๒ สอบสวนแล้วไม่มีการสมยอมให้ปันแนวเขต การคัดค้านยุติ จึงสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินตามกฎหมาย ส่วนที่ดินด้านของโจทก์ซึ่งติดกับจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นลำกระโดงหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ได้โต้แย้งคัดค้านจึงไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ระวังชี้แนวเขต ขณะโจทก์เข้าครอบครองที่ดินไม่มีแนวเขตลำกระโดงหากมีต้องทำการสงวนสิทธิไว้เป็นที่ดินส่วนบุคคลไม่ให้ใช้เป็นทางสัญจรร่วมกันอันเป็นทางสาธารณประโยชน์ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นทางเข้าออกและลำกระโดงเดิมเป็นคลองที่ขุดเพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากจำเลยที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทับที่ดินลำกระโดง ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่อาจใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรไปมาได้ ซึ่งการที่ศาลจะมี

คำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสีย
ก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของจำเลยที่ ๑ เป็น
สำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอัน
อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางวิภา ตันฤดี โดยนายวิสุทธิ ตันฤดี ผู้รับมอบ
อำนาจ โจทก์ นางจงกล เต็มเพ็ชร ที่ ๑ เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ สาขาพระประแดง ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(กฤษฎา เจริญพานิช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน